

עין משפט
נר מצוה

יג א ב מ"י פ"ה מהל' מיר הל' ה'

רבינו חננאל

ליתן טעם כעיקר, שאם שרה ענבים במים ויש בהן טעם יין אסור, ומכאן אתה דן לכל התורה כולה, ומה נזיר שאין איסורו איסור לעולם אלא עד מלאת ימי נזור בלבד, ואין הנאת היין עליו אסורה אלא שתיותו בלבד, ויש היתר לאיסורו שאפילו זה היין בעצמו שנאסר עליו עכשיו בשתיה אחר מלאת ימי נזור מותר הוא בו היין עצמו. שנאמר ואחר ישתה הנזיר יין, עשה בו משרת ענבים שאין בו אלא טעם יין כענבים עצמן, כלאים שאיסורן איסור עולם שנאמר את חקותי חשמרו חקים שחקקתי לך כבר, תשמרם באיסורן לעולם. ואיסורן איסור הנאה, דכתיב פן תקדש המלאה הודע, וירשנין לה תוקדש תוקד אש, ואין היתר לאיסורו לעולם דלרשיפה הוא הולך. אינו דין שיהיה בו טעם כעיקר, והוא הדין לעולה בשותיה, שאיסורו איסור הנאה, שנאמר ערלים לא יאכל, וירשנין ביה אחר איסור הנאה ואחר איסור אכילה, ואין היתר לזה האילן באלו שני עולה כלל, לא בו ולא בפירותיו, אבל אחר כן מותר הפירות והאילן, והרי משרת להכי הוא דאמא. ומשני רבי יוחנן זו הברייתא לדבן היא, ואני לא אמרתי אלא אליבא דרבי עקיבא, דתניא רבי עקיבא אומר אפילו שרה פתו ביין ויכל כוית מפת ומיין חייב אבל הא דתנן ר' עקיבא אומר אפילו שרה פתו ביין ויש בו כדי לצרף כוית אסור דהויה היא. ודחינן מטאי דתצי זית פת חצי זית יין עליהו דמצטרפי ואסור, דלמא כוית מיין לחודה קאמר, וקמיל אע"ג דליתיה היין לחודה במקום אחד, כיון דאית ביה שיעור לאיצטורי כוית אסור, ואמרין רבי עקיבא דמפיק כל משרת לחודה מצטרף לאיסור, ליתן טעם כעיקר שסוד מנת ליה. ואמר מבשר וחלב, שאין בחלב אלא טעם בשר, וכן בבשר טעם חלב ואסור, כך כל התורה טעם כעיקר אסור. ורבנן האי בשר בחלב דתורה הוא, דאי תרו לבשר כולי יומא בחלב שרי, ואי מבשל לתו בהדי הדדי אסורי, ומאי שנא ביבול משרה, אלא חידוש הוא. ור' עקיבא מחידוש היכי גמר, ואמרין אלא רבי עקיבא מגיעולי גוים גמר חידוש, ורבינן גוים גמר לשבת שרי, וכלא הטביל ולא הגיעיל ולא לבינ אסור, ואוקימנא למאן דתאני נותן טעם

מר:

והוא הדין **לַעֲרֹלָה** בשתיים. וכן אמרינן בפ"ק דקדושין (דף נה.) גבי חדש א' ופ"ה דערלה אין איסורו איסור עולם דאחר שלש

מותר וקשה מה שמותר אחר שלש היינו האילן והאילן לא נאסר מעולם רק הפרי והפרי אין לו היתר ור"ת פי' הוא הדין לערלה בשתיים היינו

בשנת ארבע דיש היתר לאיסורו על ידי פדייה או להביא ליירושלים ור"י מפרש דנזיר וחדש אין איסורן איסור עולם שהגדל מן הגפן אחר השלמת נזרו לא חל עליו איסור וכן חדש היוצא מקנה הסיצולת אחר הצאת העומר לא חל עליו איסור כיוון שהשריש קודם העומר וכן ערלה אחר ג' שנים היוצא ממנו אין איסור חל עליו ויש היתר לאיסורו יש לפרש בפ"ה שזיר תוך זמנו יש לו היתר על ידי שאלה וחדש נמי לר' יהודה דלמיר ט"וים הנף כולו אסור יש לו היתר תוך זמנו על ידי עומר וערלה אין לה איזר תוך זמנה וילדה צוקינה דצטלה אחר זה אילן דערלה דפניס חדשות צאו לנאן ועוד מפרי"י שהפרי של חדש שנאסר כבר וכן היוצא מן הגפן קודם השלמת נזירות יש להן היתר בהשלמת זמן האיסור אבל ערלה וכלאים הפרי שנאסר אין לו היתר ולרשיפה הוא הולך. אינו דין שיהיה בו טעם כעיקר, והוא הדין לעולה בשותיה, שאיסורו איסור הנאה, שנאמר ערלים לא יאכל, וירשנין ביה אחר איסור הנאה ואחר איסור אכילה, ואין היתר לזה האילן באלו שני עולה כלל, לא בו ולא בפירותיו, אבל אחר כן מותר הפירות והאילן, והרי משרת להכי הוא דאמא. ומשני רבי יוחנן זו הברייתא לדבן היא, ואני לא אמרתי אלא אליבא דרבי עקיבא, דתניא רבי עקיבא אומר אפילו שרה פתו ביין ויכל כוית מפת ומיין חייב אבל הא דתנן ר' עקיבא אומר אפילו שרה פתו ביין ויש בו כדי לצרף כוית אסור דהויה היא. ודחינן מטאי דתצי זית פת חצי זית יין עליהו דמצטרפי ואסור, דלמא כוית מיין לחודה קאמר, וקמיל אע"ג דליתיה היין לחודה במקום אחד, כיון דאית ביה שיעור לאיצטורי כוית אסור, ואמרין רבי עקיבא דמפיק כל משרת לחודה מצטרף לאיסור, ליתן טעם כעיקר שסוד מנת ליה. ואמר מבשר וחלב, שאין בחלב אלא טעם בשר, וכן בבשר טעם חלב ואסור, כך כל התורה טעם כעיקר אסור. ורבנן האי בשר בחלב דתורה הוא, דאי תרו לבשר כולי יומא בחלב שרי, ואי מבשל לתו בהדי הדדי אסורי, ומאי שנא ביבול משרה, אלא חידוש הוא. ור' עקיבא מחידוש היכי גמר, ואמרין אלא רבי עקיבא מגיעולי גוים גמר חידוש, ורבינן גוים גמר לשבת שרי, וכלא הטביל ולא הגיעיל ולא לבינ אסור, ואוקימנא למאן דתאני נותן טעם

ורד"בא מיין לחודה. ולשון לזרף אחי שפיר כלומר לזרף היין הצלוע בתוכו:
ורבנן מבשר בחלב א"א גמרינן דחידוש הוא. תימנה לרשנ"א המינה לרצא אלא לאצי דאית ליה צפרק כל הבשר (חולין דף קה.) דבשר בחלב לאו חידוש הוא אמאי לאצטרך למילף ממזיר לטעם כעיקר?^[כ]

אל"א יר"ף מגיעורי נכרים. הקשה ה"ר יוסף היכי יליף רצי עקיבא טעם כעיקר בנזיר מגיעולי נכרים הא נזיר קל מכל איסור שבתורה שאין איסורו איסור עולם

ויש היתר לאיסורו ומי' דצמדין נמי היו כליהן בלועות מיין ואסורים לנזיר^[כ]: **לרבנן** קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא. ואפ"ה אסר הכתוב אס כן ליכא לאיפלוגי בין צת יומא לשאין צת יומא וכולהו אסורים^[כ] ור"ע סבר קדירה צת יומא לא פגמה כלל אבל שאין צת יומא דפגמא שרי דנ"ט לפגם מותר דגמר מנבילה וה"נ סבר ר"ש צפרק צתרא דמסכת ע"ו (דף סו:) ור"מ פליג עליה התם וסבר נ"ט לפגם אסור דגמר מגיעולי נכרים דאסר הכתוב אע"ג דנ"ט לפגם הוא דאפילו קדירה צת יומא אי אפשר דלא פגמה פורתא וגיעולי נכרים לאו חידוש הוא ומה שהתיר הכתוב נבילה מוקי לה בשרות מעיקר^[כד] ולרצי מאיר מזי למילף נמי מגיעולי נכרים לטעם כעיקר כיון דלאו חידוש הוא ואיכא השתא שלש מחלוקות בדבר: משום

ונתקלקל ותו לא משבחת לאוכל שהיא נפלטת לתוכו: צת יומא. נפגמה הבליעה: **מדרבנן נשמע לר"ע**. לרצי יוחנן פריך דאמר לעיל כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר ואוקימנא כר"ע מכדי לר"ע שמעינן ליה דאמר באיסורי נזיר היתר מצטרף לאיסור ובשאר איסורי לא איירי מידי ור' יוחנן אמאי לא אמר דכי היכי דאית ליה באיסורי נזיר אית ליה נמי בשאר איסורי הא ממאי דשמעינן להו לרבנן בטעם כעיקר מאינן למשמע מינה נמי דעתיה דר"ע בהיתר מצטרף לאיסור: לאו אמרי רבנן כו'. וקא' אמרי נמי הכי בשאר איסורי לר"ע נמי דמפיק לה להיתר מצטרף לאיסור איכא למימר נמי דאית ליה מכאן אמה דן לכל התורה כולה: אמר ליה. כיון דמוקי ליה ר"ע להיתר מצטרף לאיסור לא מצינן למימר מכאן אמה דן: משום

אלו עוברין פרק שלישי פסחים

ליסן טעם כעיקר. לעשות טעמו של איסור כעיקרו וממשו: ויש צד. צמים טעם יין: חייב. צכית מהן והא לאו משום היתר מצטרף לאיסור הוא אלא משום דליתעביד ליה כוליה איסור אבל היתר מצטרף לאיסור לא ילפינן מינה: **לכל הסורה כולם**. שהיא טעמו של איסורין כממשו: שאין איסורן איסור עולם.

אלא כמה שפירש ואס סתם שלשים יום וענבים ויין מותרין לו בהנאה: ויש לו היתר לאיסורו. אף תוך זמן על ידי הפרת ט: חסם: כלאים. כלאי הכרם: איסור עולם. זרע חטה וחרטון הכל אסור לעולם: והוא הדין לערלה בששים. ק"ו זה אמה דן לערלה בשתי דרכים דאיסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו אסור מה שאין כן בנזיר ואיסור עולם ליכא למימר צה דלאחר שלש מותרות: הא מני. דאפיקתיה להאי קרא לטעם כעיקר רבנן דפליגי אדר"ע בהיתר מצטרף לאיסור ולקמיה מפרש מאי היא: ה"ל כי ר"ע. מהי מילתא דר"ע שמעינן דהיתר מצטרף לאיסור: דילמא מיין לחודה. וזכירוף שייך למיתני צה משום דנצבע בתוך הפת. והיאלך משערין כוית יין ממלא כלי היוצא הוא כוית יין וכן הוא בתוספתא דמזיר^[כ]: פערופת. שאינו צעין שנצבע צפת: מפת ומיין חייב. ופליגי רבנן עליה דלית להו היתר מצטרף לאיסור ואילו פשט ט' היין בכל הפת לא הוו פליגי רבנן עליה דהא אית להו טעם כעיקר ואיתעביד ליה פת גופיה איסור ובהא מיהא פליגי עליה דטעמא דר"ע משום זכירוף הוא וא"נ לא נשרית כל הפת ציין מצטרף נמי היתר לאיסור לחיוב: ור"ע. כיון דמפיק ליה להאי משרת להיתר מצטרף לאיסור: טעם כעיקר. היכא דליכא מידי עיקר אלא טעם כגון שרה ענבים צמים מנא ליה: צשר בחלב. צשר שנתצבל בחלב והבשר צעיניה אלא שטעם החלב נבלע צו: חידוש הוא. כל איסורו תימנה הוא ודבר חידוש שאינו מזוי צייניו ט' צשאר איסורין לא גמרינן חומרא דידיה צשאר איסורין דכי היכי דשאר חידושין ידייה לא הוו צשאר איסורין האי דטעם כעיקר נמי לא חגיגמר מיניה: ומאי חידושיה. משאר מיני: אילומא. היינו חידושיה דשני דברים המותרים הם וכשתערבו נאסרין מה שאין כן צשאר דברים: הא כלאים נמי. דוגמתן. פרי ליש. שורה צחלב כל היום שרי כלומר מותר לשרותו בתוכו ואינו עובר עליו אפילו על אכילתו דלא אסרה תורה אלא דרך צישול ואפילו יהיצ ציה טעמא ומיהו מדרבנן אסור: צשיל ליה צשוני אסור. עובר על צישולו ועובר על אכילתו: גיעולי נכרים. קדירה צשיצל צה הנכרי וכשחזר ישראל ומצבל צה היא מגעלת צליעתה לתוך של ישראל. גיעול לשון מקיא ופולט. והמורה אסרתו צמעשה מדין כל דבר אשר יצא צאס (צמצד לא) דהיינו יורות וקומקמוסין וכיוצא בהן שמרתחין אותן על האור: דגמרינן מנבילה. דכתיב לא תאכלו כל נבילה לגר וגו' (דברים יד) הראויה לגר קרויה נבילה צשינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה ט: והכא אסור. דהאי נמי לפגם הוא דאותה צליעה מששהתה בדופנו של כלי לילה אחת הופג טעמו דאשצל צה הנכרי צו ציוס: דלא פגמה פורתא. מטעם הכלי נפגמה הבליעה: **מדרבנן נשמע לר"ע**. לרצי יוחנן פריך דאמר לעיל כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר ואוקימנא כר"ע מכדי לר"ע שמעינן ליה דאמר באיסורי נזיר היתר מצטרף לאיסור ובשאר איסורי לא איירי מידי ור' יוחנן אמאי לא אמר דכי היכי דאית ליה באיסורי נזיר אית ליה נמי בשאר איסורי הא ממאי דשמעינן להו לרבנן בטעם כעיקר מאינן למשמע מינה נמי דעתיה דר"ע בהיתר מצטרף לאיסור: לאו אמרי רבנן כו'. וקא' אמרי נמי הכי בשאר איסורי לר"ע נמי דמפיק לה להיתר מצטרף לאיסור איכא למימר נמי דאית ליה מכאן אמה דן לכל התורה כולה: אמר ליה. כיון דמוקי ליה ר"ע להיתר מצטרף לאיסור לא מצינן למימר מכאן אמה דן: משום

עקיבא למה לא למד לתורה כולה מיהא נמי הכי משרת להיתר מצטרף לאיסור, ומכאן אתה דן לכל התורה כולה. ורבינן בכל התורה כולה נותן טעם לפגם שרי, דילפינן מנבלה דכתיב בה תתננה ואכלה, וכתביב בטריפה לכלב ונתקלקל ותו לא משבחת לאוכל שהיא נפלטת לתוכו: צת יומא. נפגמה הבליעה: **מדרבנן נשמע לר"ע**. לרצי יוחנן פריך דאמר לעיל כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר ואוקימנא כר"ע מכדי לר"ע שמעינן ליה דאמר באיסורי נזיר היתר מצטרף לאיסור ובשאר איסורי לא איירי מידי ור' יוחנן אמאי לא אמר דכי היכי דאית ליה באיסורי נזיר אית ליה נמי בשאר איסורי הא ממאי דשמעינן להו לרבנן בטעם כעיקר מאינן למשמע מינה נמי דעתיה דר"ע בהיתר מצטרף לאיסור: לאו אמרי רבנן כו'. וקא' אמרי נמי הכי בשאר איסורי לר"ע נמי דמפיק לה להיתר מצטרף לאיסור איכא למימר נמי דאית ליה מכאן אמה דן לכל התורה כולה: אמר ליה. כיון דמוקי ליה ר"ע להיתר מצטרף לאיסור לא מצינן למימר מכאן אמה דן: משום

מסורת הש"ס

א) מיר [לד: ה. שבעות כ"א: ג) חולין קה, א) ע"ו סו: ע"ש חיפכא רב הונא ברי דרב חיאל, ד) [ע"ו עה: מיר לו: ע"ש, א) ס' צ"ל (המרת: ו) [פ"ד ה"א], ו) כס"א נוסף: טעם, ח) [ע"ו סו: ט) (נמנות סת, י) [וע"י מוס' חולין קה. ד"ה מבשר ובי' כחמו דלצי חור כו',]

הגהות הב"ה

א) רש"י ד"ה חידוש הוא ובי' ששון מזוי כה"ג צשאר:

מוסף רש"י

ויש בו לצרף כדי כוית. כין פת ויין חייב. דהיתר מצטרף לאיסור באיסורי מזי, דילפינן ליה ממשנת וכל משרת (שבוותן כ"א). לא אסרה תורה אלא בקדירה בת יומא. צשיצל צה עובר כוכבים היום, אלא צישל צה אמתול כבר הפיג צה טעמו צליית לילה וצוב כשפולטו כתצבל אחר אינו אלא לפגם (ע"ו עו.) ולאו חידוש הוא, והאילו ולאו חידוש הוא ומתסר ציה טעם כעיקר גמרינן לשאר איסורין שמתירה (נזיר ד:). ורבנן. דלא ילפי מיניה ככרי (טס) לא אפשר דלא פגמה פורתא. כתצביל הנה אחריו ואפ"ה אסר לחמנא (ע"ו טו:) וחידוש הוא (נזיר טס),

מוסף תוספות

א. [ת]בבד נמי ק"ו כי האי גוונא מחדש לכלאים שוהגין בחו"ל ומסיק נמי וה"ה לערלה בשתיים. מוס' שאנן. ב. ג"א. דבכולהו כלי מדין הצריך הכתוב הגיעלה, אף לאותן שנבלעין מיין, דנאסרו נזירי ישראל להשתמש בהן, דקרא בכחלו כלים כתיב ואותן כלים חומיינים בשלו בהן יין הוא אסורי לנזירי ישראל דאכילת אמר דחמנא תעבירו באש. מוס' מיר לו: ג. [ת]מצינן דלמיר דרבנן נמי סברי דלא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא ומ"מ חידוש הוא דבעלמא אכילו פגם מועט שרי הגיעלה, אסור וכו'. מוס' שאנן. ד. ור"ש סרוח מעיקרא לא בעי קרא דעפרא בעלמא הוא. שם.

רבינו חננאל (המשך)

תשליכין אותו. ודייקינן מינה אם נפגמה ונפסלה מלאכל הכלב פרוחה ממנה תורת טומאת נבלה וגיעולי גוים, כיון דנותן טעם לפגם מותר, והכא כתיב אסור, חידוש הוא, ומחידוש לא גמרינן. ורבי עקיבא אומר אינו חידוש, כדרב חייא בריה דרב הונא דאמר לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא דנותן טעם לשבת הוא. ורבנן אפילו קדרה בת יומא אי אפשר דלא פגמה פורתא ומפורש בע"ז. ותרב אקשינן, ורבי אתה דן לכל התורה כולה.